

สำเนาฉบับ

○ คำพิพากษา

(ต. ๑๘)



คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๔๓/๒๕๔๗

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๔๔/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองกลาง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { นางสาวช่อ ภิรมย์พุ่ม ผู้ฟ้องคดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ส. สหโซคบริกร จำกัด ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ซอยวัดแคใน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระยะทางจากปากซอยถึงสถานีอนามัยบ้านวัดแคใน ยาว ๕๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีกำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญา ๓๐ วัน และได้มีการตรวจรับงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ส่วนโยธาได้รายงานให้ประธานกรรมการบริหาร



องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (ชื่อตำแหน่งของผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้น) ทราบว่าราษฎรแจ้งว่าถนนดังกล่าวชำรุดเสียหายและได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสนอให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (ชื่อตำแหน่งของผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้น) ลงลายมือชื่อแจ้งไปยังผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามหนังสือดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างก็มีได้ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้รับจ้างภายในกำหนดอายุความ ๑ ปี ตามมาตรา ๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด แต่กลับทำการซ่อมแซมถนนดังกล่าวโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง แล้วเรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าซ่อมแซมตามข้อกำหนดของสัญญา โดยส่งสำนวนคดีเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้แก่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดี แต่พนักงานอัยการแจ้งว่าคดีขาดอายุความ ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (ที่ถูกต้อง คือ ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งที่ ๑๖๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ และคำสั่งที่ ๑๘๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ฟ้องคดีภายในอายุความ ๑ ปี นับแต่วันที่ความชำรุดบกพร่องปรากฏ และเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กรมบัญชีกลางทราบ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างทราบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๗๗๘๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ และผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่าเหตุที่ทำให้้องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้รับความเสียหายไม่สามารถดำเนินการบังคับให้ผู้รับจ้างชำระค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดได้ เกิดจากการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่พบว่าถนนเกิดความชำรุดบกพร่อง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการฟ้องคดีภายในอายุความ ๑ ปี ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้รับผิดชอบความเสียหายเป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๖๕๐ บาท โดยเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ คือ นายประสาร ลำไย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างในขณะนั้น นายณรงค์ฤทธิ์ พ่วงพร้อม ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างในขณะนั้น นางพัชรี ฉิมน้อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ฟ้องคดี ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังในขณะนั้น โดยให้รับผิดชอบคนละร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๓๕๙,๖๕๐ บาท เป็นจำนวนเงินคนละ ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งองค์การบริหาร



ส่วนตำบลบางกร่าง ที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดตามความเห็นดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ มีสาระสำคัญว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างจากนางพัชรี นิมน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งจัดพิมพ์และดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ เมื่อผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อผ่านไปยังปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างเพื่อดำเนินการเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป และในส่วนของขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่องานแล้วเสร็จผู้ฟ้องคดีจะมีหน้าที่ตรวจสอบว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องจะเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างเพื่อเสนอผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีที่กรมบัญชีกลางพิจารณาและคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างมีคำสั่งดังกล่าวตามรายงานผลการพิจารณาความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เพราะผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับให้ผู้รับจ้างชำระค่าเสียหายค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบกพร่อง เนื่องจากข้อเท็จจริงตามรายงานผลการพิจารณาความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางระบุว่า “ถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง” ซึ่งจะเห็นว่ามีส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้มีหนังสือไปถึงผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่ามีส่วนราชการใด จึงขอให้พิจารณาว่าหนังสือออกจากส่วนราชการใดและมีเจ้าหน้าที่ผู้ใดรับผิดชอบเรื่องนี้ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างไรต่อไปหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจหน้าที่ต้องรับผิดชอบในกรณีนี้เพราะว่ากรณีดังกล่าวมีส่วนราชการรับผิดชอบแล้ว ดังนั้น การกล่าวหาผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างประกอบกับรายงานผลการพิจารณาความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง โดยให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็นคนละส่วนกัน จึงเป็นกรณีที่ขาดตอนไปแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเดินผ่านถนนดังกล่าวก็ไม่ได้หมายความว่ามีความผิดที่จะมีพฤติการณ์ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ขาดการเอาใจใส่และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งจะถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ตามรายงานผลการพิจารณาความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง และให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวคงไม่ได้เพราะเป็น



การออกคำสั่งที่ไม่ชอบและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเมื่อมีหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างไปถึงผู้รับจ้างให้มาแก้ไขความชำรุดบกพร่อง ผู้บริหารท้องถิ่นในขณะนั้นจึงรู้และทราบปัญหาแล้ว เมื่อทราบปัญหาแล้วมีการสั่งการอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นกรณีดังกล่าวที่กล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่ามีพฤติการณ์ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ขาดการเอาใจใส่และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ จะถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงเป็นกรณีที่ขาดตอนไปแล้ว เพราะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้ว ประกอบกับถนนดังกล่าวมีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเดินทางผ่านเข้าออกเป็นประจำ เช่นมาประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุใดจึงไม่สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกันทั้งหมด เนื่องจากละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ขาดความเอาใจใส่และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ดังนั้น ประเด็นจึงมีอยู่ว่าส่วนราชการได้รับผิดชอบและมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อยังความเสียหายอันเกิดขึ้นอย่างไรต่อไปหรือไม่ สำหรับในเรื่องนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีการพูดคุยกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นบ้างว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะทุกคนในพื้นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเส้นทางนี้มีการฟ้องร้องกันถึงศาลฎีกา

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (ที่ถูกต้องคือ ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ที่ นบ ๗๑๕๐๑/๖๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (ที่ถูกต้องคือ ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๔๐๖.๓/๑๗๗๘๕ (ที่ถูกต้องคือ ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๗๗๘๕) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ที่ ๑๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และขอให้ชำระเงินภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากการดำเนินการให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไขถนนที่ชำรุดในครั้งนี้ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งการให้ส่วนโยธา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานแจ้งให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขถนนให้เรียบร้อยโดยตรง เพราะส่วนโยธาเป็นเจ้าของเรื่องการก่อสร้างถนนสายนี้มาตั้งแต่ต้นจึงทราบปัญหาดีเช่นเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นกรณีที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าถนนดังกล่าวชำรุด เนื่องจากถนนดังกล่าว



อยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ดังนั้น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการให้ส่วนโยธาเป็นผู้รับผิดชอบแล้ว ส่วนโยธาจะต้องใช้ดุลพินิจในการดำเนินการ เมื่อผู้รับจ้างไม่ดำเนินการซ่อมแซม ส่วนโยธากลับไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบจนเป็นเหตุให้ขาดอายุความฟ้องคดี โดยอ้างว่าไม่ทราบขั้นตอนในการดำเนินการจนเป็นเหตุให้ขาดอายุความ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ถ้าใช้ความระมัดระวังโดยปรึกษาผู้รู้ เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนิติกร ในขณะนั้น เรื่องดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้น เนื่องจากทุกคนทราบดีว่าถนนสายดังกล่าวมีที่มาอย่างไร โดยมีปัญหาฟ้องร้องเริ่มตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๔ เมื่อคดีถึงที่สุดก็มีการก่อสร้างถนนดังกล่าว และเมื่อถนนดังกล่าวชำรุด ทุกคนก็ทราบดีไม่ว่าผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ชาวบ้าน ครู เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย วัด แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างสามารถฟ้องร้องบังคับให้ผู้รับจ้างมาทำการซ่อมแซมได้ภายใน ๒ ปี ตามข้อกำหนดในสัญญาเรื่องความชำรุดบกพร่องโดยไม่ทราบว่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดอายุความฟ้องร้องไว้เพียง ๑ ปี

ผู้ฟ้องคดีได้ทำการริบเงินประกันความชำรุดบกพร่อง จำนวน ๔,๓๕๐ บาท (ที่ถูกต้อง คือ ๔๐,๓๕๐ บาท) ของผู้รับจ้างมาเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างมีคำสั่งที่ ๑๑๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ความรับผิดชอบทางละเมิด เรียกให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินคนละ ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งการให้ส่วนโยธารับผิดชอบในการประสานแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาทำการซ่อมแซมแก้ไขถนนดังกล่าวให้เรียบร้อยเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว ซึ่งเป็นกรณีที่ปรากฏขึ้นอย่างชัดแจ้งว่าถนนดังกล่าวชำรุด ทุกคนเห็นได้ เนื่องจากถนนดังกล่าวอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลเดินทางสัญจรเป็นประจำ นอกจากนั้นยังมีวัด โรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชน และสถานีอนามัยอยู่ข้างในและใช้ถนนดังกล่าวสัญจรเป็นประจำทุกวันเช่นกัน เพราะฉะนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาให้มีการสั่งการให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำการซ่อมแซมแล้ว ผู้มีหน้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่สั่งการหรือมอบหมาย ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งการให้ส่วนโยธาดำเนินการ เพราะส่วนโยธาเป็นเจ้าของเรื่องการก่อสร้างถนนสายนี้มาตั้งแต่ต้น รัฐบาลติเช่นเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น



เมื่อผู้บริหารสั่งการให้ส่วนโยธาเป็นผู้รับผิดชอบแล้ว กรณีดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่พิเศษกว่าเรื่องอื่นที่เป็นปกติ ดังนั้น ส่วนโยธาจะต้องใช้ดุลพินิจมากกว่าปกติ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบนี้และเป็นกรณีที่ขาดตอนไปแล้ว ถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่พัสดุดูแลรับผิดชอบซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับพัสดุเรื่องนี้อยู่แล้ว ถือได้ว่ายั้งห่างไกลกับหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องมีส่วนในเรื่องนี้ เนื่องจากทุกคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเส้นทางที่มีปัญหามาตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างตั้งขึ้นตามกฎหมายใหม่ ๆ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ และผู้ฟ้องคดีได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และโดยเฉพาะนางพัชรี ฉิมน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้พูดในเรื่องดังกล่าวด้วยว่า ให้ศึกษาและให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวด้วยในฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังนั้น เจ้าหน้าที่พัสดุและส่วนโยธาจะต้องดำเนินการและใช้ดุลพินิจเป็นกรณีพิเศษกว่าเรื่องอื่น เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นคดีพิพาทกันหลายเรื่องและเป็นเวลาหลายปี เช่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีฟ้องเอกชนให้รื้อถอนสิ่งปิดกันออกจากทางสาธารณะ และเอกชนฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างทำให้เสียทรัพย์สินและบุกรุก คดีแล้วเสร็จเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับรายละเอียดหน้าที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลซึ่งท้ายของมาตรฐานดังกล่าวจะมีหน้าที่หนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้หน้าที่ข้ออื่นที่ระบุไว้ คือ หน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย มิฉะนั้น จะถือว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งอาจถือได้ว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อถนดังกล่าวเป็นถนนที่ทุกคนให้ความสนใจ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องให้ความสนใจมากกว่ามาตรฐานปกติที่ควรกระทำ แต่ส่วนโยธาดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาทำการซ่อมแซมถึงประมาณ ๖ ครั้ง ใช้เวลาถึง ๑ ปี ส่งผลทำให้ขาดอายุความ ๑ ปี ที่จะฟ้องร้องกับผู้รับจ้างดังกล่าว

นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิกจ่ายเงินใด ๆ ทั้งสิ้นในฎีกาเบิกเงิน เลขที่ ๗๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ มีแต่นางพัชรี ฉิมน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงลายมือชื่อผ่านไปยังนายณรงค์ฤทธิ์ พ่วงพร้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างและนายประसार ลำไย ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (ชื่อตำแหน่งของผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้น) ลงลายมือชื่อนุมัติให้จ่ายเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว



โดยไม่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ความรับผิดชอบทางละเมิดที่มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนเพราะผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีมิได้ประสงค์จะให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ทราบมาก่อนว่าอายุความนั้นหมายความว่าอย่างไร เพราะไม่ค่อยได้ศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาก่อน และในกรณีนี้การฟ้องให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมถนนที่จำงั้น จะต้องใช้อายุความเกี่ยวกับเรื่องใดมาปรับจึงจะชอบด้วยกฎหมาย และในเรื่องดังกล่าวนี้ก็ไม่ค่อยมีตัวอย่างให้เห็นปรากฏมาก่อนเลย แล้วเหตุใดคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ความรับผิดชอบทางละเมิดจึงได้มีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีควรจะต้องรับผิดชอบในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องชดใช้เงินให้แก่คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างเป็นจำนวนถึง ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท เพราะการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับผิดชอบในทางละเมิดหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีคำวินิจฉัยว่า ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้นมีลักษณะที่บุคคลได้กระทำโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก เช่น คาดเห็นได้ว่าความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้หรือถ้าใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อย ก็ยังคงได้คาดเห็นความเสียหายเช่นนั้นอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งในเรื่องนี้ผู้ฟ้องคดีไม่เคยเห็นตัวอย่างมาก่อนเลย แล้วจะพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่อได้อย่างไร และตามสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างสามารถเรียกให้ผู้รับจ้างมาทำการซ่อมแซมได้ภายในกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ความชำรุดบกพร่องได้เกิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีความเข้าใจว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างสามารถให้ผู้รับจ้างมาทำการซ่อมแซมถนนที่จำงภายในกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ความชำรุดบกพร่องได้ปรากฏในเรื่องนี้เมื่อความชำรุดบกพร่องปรากฏ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างก็ได้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำการซ่อมแซมทันทีจึงเห็นได้ว่ากรณีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ขอให้ศาลพิจารณาคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ที่ ๑๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ความรับผิดชอบทางละเมิดในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้ว่าจ้างบริษัท ส. สหโซคบริกร จำกัด ให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดแคใน



ระยะทางจากปากซอยถึงสถานีอนามัยบ้านวัดแคใน ยาว ๕๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๘๐๗,๐๐๐ บาท มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ (ที่ถูกต้อง คือ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓) โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับมอบงานจ้างดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ต่อมาวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจพบความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเหมารายนี้ โดยผิวถนนเกิดการแตกร้าว เป็นหลุมเป็นบ่อ หินโผล่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องจำนวนหลายครั้งแล้ว ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้เรียกร้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง โดยการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการตามข้อ ๑๙ ของสัญญาจ้าง ภายในอายุความ ๑ ปี นับแต่ตรวจพบความชำรุดบกพร่องแต่อย่างใด ในการนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลพลอยการโยธา ให้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องเป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อหักเงินค่าประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๓ ของสัญญาจ้าง จำนวน ๔๐,๓๕๐ บาท ออกแล้วคงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายไป จำนวน ๓๕๙,๖๕๐ บาท โดยเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช่สิทธิเรียกร้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องภายในอายุความ ๑ ปี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีส่งเอกสารเรื่องราวให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาจัดพนักงานอัยการเรียกร้องเงินจำนวน ๓๕๙,๖๕๐ บาท จากผู้รับจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าการฟ้องร้องคดีหรือเสนอข้อพิพาทเรียกร้องเงินจำนวน ๓๕๙,๖๕๐ บาท จากผู้รับจ้างขาดอายุความแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่มิได้เป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ควรถูกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความชำรุดบกพร่อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๗๗๘๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี (ที่ถูกต้อง คือ ผู้ถูกฟ้องคดี) ทราบว่า กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการฟ้องคดีให้ผู้รับจ้าง



ปฏิบัติตามสัญญาในเรื่องแก้ไขความชำรุดบกพร่องภายในกำหนดอายุความ ๑ ปี นั้นเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวม ๔ คน โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลหนึ่งในจำนวน ๔ คน ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้บุคคล ๔ คน ดังกล่าวรับผิดชอบคนละร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๓๕๙,๖๕๐ บาท คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิดชอบคนละ ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แจ้งคำสั่งกรมบัญชีกลางให้ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอีก ๓ คน ทราบ ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอีก ๓ คน ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้เงินดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ความรับผิดชอบทางละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วมีมติยืนตามความเห็นกรมบัญชีกลาง การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ละลำดับขั้นตอนดังกล่าวมานั้นชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการทุกประการ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการเสนอข้อพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างในเรื่องความชำรุดบกพร่องภายในอายุความตามกฎหมาย เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวม ๔ คน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ ๑ คน ในจำนวน ๔ คน ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีกับเจ้าหน้าที่อื่นของผู้ถูกฟ้องคดี (ที่ถูกต้อง คือ เจ้าหน้าที่อื่นในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง) อีก ๓ คน ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ (ที่ถูกต้อง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง) โดยรับผิดชอบชดใช้คนละเท่าๆ กัน จำนวนเงินคนละ ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท อันเป็นมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนเงิน ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท แล้ว หากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคดีนี้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๑/๒๕๔๖ ระหว่างเทศบาลเมืองชลบุรี ผู้ฟ้องคดี นายชูชาติ เทศยานนท์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี



และตามนัยคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๒/๒๕๔๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช ผู้ฟ้องคดี นายวินัย ผลรัตน์ไพบูลย์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ ฟ้องร้องผู้รับจ้างให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายภายในอายุความ ๑ ปี นับแต่ความบกพร่องนั้น ปรากฏ ในฐานะที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมีนางสาวพัชรี ฉิมน้อย (ที่ถูกต้อน คือ นางพัชรี) เป็น เจ้าหน้าที่พัสดุตามโครงการดังกล่าว นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่จะ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อสัญญา หรือกฎหมาย และไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะต้องมีการฟ้องร้องให้ผู้รับจ้างมาชำระค่าเสียหาย ภายในอายุความ ๑ ปี นับแต่ความบกพร่องนั้นปรากฏ และไม่ทราบว่ากรณีนี้จะต้องนำอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้ เห็นแต่เพียงระบุในข้อ ๖ ของสัญญาดังกล่าวว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องภายใน ๒ ปี นับถัดแต่วันรับมอบงาน กล่าวคือ รับมอบงานวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ แล้วถนนชำรุดในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ต้องฟ้องร้อง ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ภายในอายุความ ๑ ปี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งเรื่องฟ้องร้องหลังจากนี้ จึงขาดอายุความ ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฟ้องร้อง ให้ผู้รับจ้างมาชำระค่าเสียหายภายในอายุความ ๑ ปี นับแต่ความชำรุดบกพร่องของถนน ได้ปรากฏขึ้น ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปจะเป็นช่องว่างที่ผู้รับจ้างจะหลีกเลี่ยงในการถูกฟ้องร้องได้ กล่าวคือ ผู้ว่าจ้างจะเรียกให้มาซ่อมแซมอย่างไรก็ตามก็ไม่มาซ่อมแซมให้ โดยอาศัยความที่ เจ้าหน้าที่ไม่รู้ข้อกฎหมาย เพราะตนรู้อยู่แล้วว่าอายุความขาดวันใด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องรับผิดชอบกับการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดและเมื่อทราบแล้วยังไม่ทราบอีกว่าจะดำเนินการ อย่างไรต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายที่เจ้าหน้าที่และผู้ฟ้องคดีจะเข้าใจ ได้ต้องแท้ ประกอบกับในเรื่องดังกล่าวนี้ไม่เคยมีแนวทางชักชวนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ และ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นเพียง ๘ - ๙ ปี เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ทุกคนจึงไม่มีความ เชี่ยวชาญในด้านนี้ การอบรมตามโครงการต่าง ๆ ก็ไม่มีเรื่องนี้ หน่วยงานที่กำกับดูแล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่เคยให้ข้อเสนอแนะข้อสังเกตในทางปฏิบัติแต่อย่างใด เมื่อราษฎร ร้องเรียนว่าถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ หินโผล่ ส่วนโยธา ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบล บางร่างเป็นส่วนราชการที่รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งการให้ส่วนโยธา ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแซม โดยส่วนโยธาเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งในเรื่อง



ดังกล่าว แต่เข้าใจไปว่าสามารถฟ้องร้องบังคับให้ผู้รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายได้ภายใน ๒ ปี จึงเป็นเหตุให้การฟ้องร้องขาดอายุความ จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นกรณีที่ขาดตอนไปแล้ว เมื่อไม่สามารถฟ้องร้องให้ผู้รับจ้างมาชดใช้ค่าเสียหายภายใน อายุความได้จึงต้องรับผิดชอบเนื่องจากได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ดังนั้น จะต้องจัดการงานที่สั่งการให้แล้วเสร็จต่อไปโดยไม่ให้ราชการเสียหาย ประกอบกับ ส่วนโยธาเป็นผู้รู้เกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างทางดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น เมื่อส่วนโยธาเป็นผู้รายงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและสั่งการให้แจ้งผู้รับจ้างมาซ่อมแซมประมาณ ๖ ครั้ง ส่วนโยธา จะต้องใช้ดุลพินิจมากกว่าปกติเพราะปัญหาการฟ้องร้องของถนนสายนี้มีถึงศาลฎีกา เช่น เรื่องฟ้องร้องขอให้หรือสิ่งปิดกั้นออกจากถนนสายดังกล่าวและเรื่องบุกรุกทำให้เสียหาย ทรัพย์ มีการบังคับคดี และมีการขายทอดตลาดสิ่งที่ได้จากการบังคับคดี และที่สำคัญในขณะก่อสร้าง ถนนดังกล่าวก็ต้องมีการขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกและมีชาวบ้าน ให้ความสนใจมากโดยมาดูสถานที่ก่อสร้างถนนดังกล่าว เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าของที่ข้างเคียง ซึ่งถือได้ว่าย่างห่างไกลกับหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะรับผิดชอบ นอกจากนั้นยังมีนางพัชรี นิมน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุของทางราชการ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีเคยได้พูดคุยกับผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนางพัชรีให้ศึกษา ระเบียบให้ดีและให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าวด้วย เพราะเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการละเลยและประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวหา เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี ได้ขาดตอนไปแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ความรับผิดชอบ ทางละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งขึ้นพิจารณาโดยยืนยันตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง เหตุที่ทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้รับความเสียหายไม่สามารถดำเนินการบังคับให้ผู้รับจ้าง ชำระค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดได้ เกิดจากการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่พบว่า ถนนเกิดความชำรุดบกพร่อง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีภายในอายุความ ๑ ปี ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้รับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๓๕๙,๖๕๐ บาท ประกอบด้วย นายประสาร ลำไย ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางกร่าง นายณรงค์ฤทธิ์ พ่วงพร้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง นางสาวพัชรี นิมน้อย (ที่ถูกต้อง คือ นางพัชรี) เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบคนละ



ร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๓๕๙,๖๕๐ บาท คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิดชอบคนละ ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท การดำเนินการพิจารณาของกรมบัญชีกลางและผู้ถูกฟ้องคดีที่มีคำสั่งที่ ๑๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ความรับผิดทางละเมิด และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ความรับผิดทางละเมิดที่ตั้งขึ้นจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามธรรมเนียมแบบแผนของทางราชการและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับผิดชอบในทางละเมิดนั้นหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีคำวินิจฉัยว่าความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้นมีลักษณะที่บุคคลได้กระทำโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก เช่น คาดเห็นได้ว่าความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ หรือถ้าใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อยก็ยังคงได้คาดเห็นความเสียหายเช่นนั้นอาจเกิดขึ้นได้ และเคยมีคำวินิจฉัยศาลปกครองที่แจ้งเวียนส่วนราชการให้ทราบ กรณีการที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ซึ่งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีก็มีได้สรุปว่าผู้ฟ้องคดีกระทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใด แต่กรมบัญชีกลางกลับพิจารณาเห็นว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยไม่คำนึงถึงความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี แนวทางการพิจารณาของกรมบัญชีกลางจะพิจารณาไปในทางที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นส่วนใหญ่ ไม่คำนึงถึงผลจะเป็นอย่างไร กระทบกับผู้ใด แต่ให้คู่กรณีตกลงกันเองอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นกรณีที่เสียเวลาเสียเงินทอง เกิดผลกระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปให้การหรือฟ้องร้องคดีกันตลอดปี ไม่มีขวัญหรือกำลังใจในการทำงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดแคใน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านวัดแคใน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเดินเข้าออกเป็นประจำ จึงรับรู้ถึงการชำรุดของทางเสัสดังกล่าวตลอด มีการพูดถึงกันตลอด เนื่องจากทางเสัสนี้มีปัญหากันมาตลอดตั้งแต่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กรณีปิดกั้นทางสาธารณะ ต่อมาได้โอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างดูแลและได้มีการฟ้องร้องให้มีการรื้อลวดหนาม ขอบาบุกรุก ทำให้เสียทรัพย์ มีการบังคับคดี มีการ



ขายทอดตลาดวัสดุที่เกิดจากการปิดกั้นทางดังกล่าว มีตำรวจคอยอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทางเส้นนี้จนแล้วเสร็จ นอกจากนั้น สภาท้องถิ่นมีมติที่ประชุมให้ก่อสร้างทางดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าช่วงนั้นฝนตก ชาวบ้าน นักเรียน และพระสงฆ์ได้รับความเดือดร้อน จึงมีมติให้ซ่อมแซมจนกระทั่งมีการตั้งกล่าวเกิดขึ้น ถ้าผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามกรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่จำเป็นต้องเรียกให้ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่นอีก ๓ คน ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละ ๘๘,๙๑๒.๕๐ บาท ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่เท่าๆ กัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรมบัญชีกลางพิจารณาไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากความรับผิดชอบของแต่ละคนน่าจะไม่เท่ากันตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แต่นางพัชรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงและมีหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุโดยตรงน่าจะมีความรับผิดชอบในการชำระค่าสินไหมทดแทนมากกว่าผู้ฟ้องคดี ประกอบกับคำสั่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกตามความเห็นของกรมบัญชีกลางนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อผู้ฟ้องคดี รวมทั้งเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและยังเป็นการบั่นทอนขวัญกำลังใจในการทำงานของผู้ฟ้องคดีซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในการบริหารงานในหน้าที่ เพราะไม่กล้าตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดี และเป็นการเรียกให้ชดใช้โดยมิได้คำนึงถึงการกระทำและตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน และเคยมีคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับการตั้งกล่าวหาว่า ห้ามมิให้นำเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้กับกรณีของความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น จึงขัดกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยชัดแจ้ง เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการดังกล่าวกลับเห็นพ้องกับความเห็นของกรมบัญชีกลางที่ให้เรียกผู้ฟ้องคดีและพวกอีก ๓ คน ชดใช้ค่าเสียหาย จึงเป็นการพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ที่ถูกต้อง คือ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙) กำหนดไว้ชัดแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเฉพาะเมื่อตนจงใจกระทำให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายต้องการ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ ถือได้ว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี



รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นมาตรการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีจะนำความไม่รู้กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนของตนมาเป็นข้ออ้างว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นไม่ได้ เพราะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและเอาใจใส่ต่อระเบียบแบบแผนของทางราชการให้ต้องแท่งก่อนลงมือปฏิบัติหน้าที่ราชการใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อีกทั้งจะต้องใช้ความเอื้อเฟื้อสอดส่อง เอาใจใส่ และมีตระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ในกรณีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างจึงเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ

ศาลออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนและคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว

ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างนั้น ได้มีการทำสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๓ ว่าจ้างให้บริษัท ส. สหโซคบริการ จำกัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางจากปากซอยวัดแคในถึงสถานีอนามัยบ้านวัดแคใน ยาว ๕๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๐ วัน ซึ่งได้มีการตรวจรับงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ส่วนโยธาได้รายงานให้นายประสาร ลำไย ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (ชื่อตำแหน่งของผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้น) ว่าราษฎรแจ้งว่าถนนดังกล่าวชำรุดเสียหายและได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเกิดการชำรุดเสียหายจริง นายประสารได้มีคำสั่งให้ส่วนโยธาแจ้งให้บริษัท



ส. สหโชคบริการ จำกัด ดำเนินการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดให้เรียบร้อย โดยได้มีหนังสือ
 ด่วนที่สุด ที่ นบ ๗๑๕๐๓/๗๑๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นบ
 ๗๑๕๐๓/๗๘๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้บริษัทดังกล่าวมาซ่อมแซมถนน แต่บริษัท
 ดังกล่าวได้ส่งพนักงานมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างเพื่อปรึกษาการเข้ามา
 ทำการซ่อม แล้วหลังจากนั้น บริษัทดังกล่าวก็ไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวแต่อย่างใด
 ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นบ ๗๑๕๐๓/๑๐๕ ลงวันที่
 ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการซ่อมแซมถนนโดยเสียค่าใช้จ่ายของตน
 ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกข้อความ
 ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งให้นายประสารทราบผ่านนายณรงค์ฤทธิ์ พ่วงพร้อม
 ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ว่าตามที่บริษัทดังกล่าวได้ขอคืนหนังสือ
 คำประกันนั้น ในสัญญาระบุความชำรุดไว้ ๒ ปี ถึงกำหนดคืนในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๕
 ซึ่งนายณรงค์ฤทธิ์เห็นควรแจ้งส่วนโยธาให้แจ้งบริษัทดังกล่าวและให้มาดำเนินการซ่อมแซม
 ผิวหน้าถนนที่ชำรุดต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างจึงได้มีหนังสือที่ นบ ๗๑๕๐๓/๒๔๑
 ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งบริษัทดังกล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
 ได้ตรวจสอบระยะเวลาการทำสัญญาแล้วยังอยู่ในสัญญาคำประกัน และขอให้บริษัทดังกล่าว
 มาดำเนินการซ่อมแซมถนนอย่างเร่งด่วน แต่บริษัท ส. สหโชคบริการ จำกัด ไม่ได้ดำเนินการ
 ซ่อมแซมถนนแต่อย่างใด จึงมีหนังสือที่ นบ ๗๑๕๐๓/๓๔๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
 แจ้งเตือนบริษัทดังกล่าวให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ โดยให้ติดต่อ
 ส่วนโยธาก่อนดำเนินการ แต่บริษัทดังกล่าวก็ยังไม่ดำเนินการซ่อมแซมถนน จนกระทั่งองค์การ
 บริหารส่วนตำบลบางกร่างได้มีหนังสือที่ นบ ๗๑๕๐๑/๑๐๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
 แจ้งให้บริษัทดังกล่าวมาดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
 เป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
 ได้ยึดเงินคำประกัน จำนวน ๔๐,๓๕๐ บาท จากบริษัท ส. สหโชคบริการ จำกัด และได้ทำสัญญา
 เลขที่ ๕/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลพลอยการโยธา
 ซ่อมแซมถนนซอยวัดแคโน และได้จ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมถนนดังกล่าว จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลพลอยการโยธา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และได้มีหนังสือ
 ที่ นบ ๗๑๕๐๑/๔๑๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้บริษัท ส. สหโชคบริการ จำกัด



ชำระค่าซ่อมแซมถนนซอยวัดแคใน เป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๖๕๐ บาท แต่ไม่ได้รับการชำระเงินดังกล่าวแต่อย่างใด

ต่อมา จังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๓๗.๔/๑๗๑๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ส่งเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอให้ดำเนินการฟ้องคดีบริษัท ส. สหโชคบริการ จำกัด เพื่อบังคับให้บริษัทดังกล่าวชำระค่าซ่อมถนนที่จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลพลอยการโยธา ซ่อมแซมแทน เป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๖๕๐ บาท ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ซึ่งอัยการสูงสุดได้มีหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส (สฝป.๕) ๐๐๔๑/๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ทราบว่า กรณีดังกล่าวต้องเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการและอายุความที่จะฟ้องร้องให้บริษัทดังกล่าวรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของถนนที่ก่อสร้างมีอายุความ ๑ ปี นับแต่วันที่การชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้นเมื่อได้ปรากฏการชำรุดบกพร่องขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้ทราบเหตุแล้ว จึงต้องฟ้องร้องหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการตามสัญญาจ้างภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ดังนั้น การฟ้องร้องคดีหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการจึงขาดอายุความแล้ว ซึ่งต่อมานายอำเภอเมืองนนทบุรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๓๗.๕/๔๕๐๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วรายงานให้อำเภอทราบภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖

ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๑๖๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ และที่ ๑๘๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการดังกล่าวได้เสนอรายงานการสอบสวน ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยเห็นว่าพฤติการณ์ที่นางพัชรี จิมน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ มิได้ดำเนินการฟ้องคดีตามหนังสือจนเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างต้องเสียหายนั้น กรณีนี้เมื่อนายประสารได้รับรายงานจากส่วนโยธาว่าได้ตรวจแล้วพบว่าถนนดังกล่าวเกิดความชำรุดบกพร่อง ต้องถือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้พบความชำรุดบกพร่องนั้นแล้ว และนับแต่วันดังกล่าวภายในระยะเวลา ๑ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างต้องรีบดำเนินการฟ้องคดีเพื่อบังคับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุที่จะต้องดำเนินการเพื่อจัดให้มีการซ่อมแซม แม้นายประสารได้สั่งการให้ส่วนโยธาแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำการซ่อมแซม



ก็ตาม ก็ไม่น่าจะมีผลให้ส่วนโยธาต้องมีหน้าที่อื่นนอกจากการแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำการซ่อมแซม
เจ้าหน้าที่พัสดุจะอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นหน้าที่ของตนและไม่ทราบว่าจะมีผลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ได้กำหนดอายุความในเรื่องนี้ไว้เพียง ๑ ปี นั้นไม่ได้ เนื่องจากพนักงานส่วนตำบลทุกคน
มีหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
ดังนั้น เมื่อไม่ศึกษาทำความเข้าใจและไม่ปฏิบัติตามจนเป็นเหตุให้ทางราชการต้องเสียหาย
ผู้กระทำก็ต้องมีความผิด และพนักงานส่วนตำบลทุกคนต้องเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการและจะต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการด้วย การกระทำของ
นางพัชรจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลที่อยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ
จะต้องมีความระมัดระวังเอาใจใส่หมั่นศึกษาหาความรู้ และใช้ความเอื้อเฟื้อสอดส่อง ตรวจตราดูแล
และพิทักษ์ปกป้องทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง แม้จะอ้างว่าตนไม่ได้รับแจ้งว่า
ถนนเกิดการชำรุด แต่ถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่หน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกร่าง ซึ่งนางพัชรก็พบเห็นความชำรุดนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ
ตามหน้าที่จนกระทั่งคดีขาดอายุความ ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นี้จึงถือได้ว่าเป็น
ผลมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่พัสดุ แต่พฤติการณ์ยังไม่น่าจะถึงกับเป็นความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากข้อกำหนดเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซึ่งนอกจากผู้ใช้วิชาชีพกฎหมายอยู่เป็นประจำแล้วก็ยากที่บุคคลทั่วไป
จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ จึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวนี้ แม้เจ้าหน้าที่พัสดุจะได้กระทำไป
โดยไม่ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นไปด้วยความประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่
แต่การกระทำดังกล่าวยังไม่ถึงกับเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่
ผู้กระทำต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
ได้รับ กรณีผู้ฟ้องคดี นายณรงค์ฤทธิ์ และนายประสาร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่พัสดุ
จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และได้มีหนังสือที่ นบ ๗๑๕๐๑/๑๔๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เสนอ
รายงานการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซึ่งกระทรวงการคลังได้มอบอำนาจให้
กรมบัญชีกลางพิจารณา และกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๗๗๘๕
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณาว่า เหตุที่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล



บางร่างได้รับความเสียหาย ไม่สามารถดำเนินการบังคับให้ผู้รับจ้างชำระค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดได้ เกิดจากการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่พบว่าถนนเกิดความชำรุดบกพร่อง มิได้ดำเนินการป้องกันภัยภายในกำหนดอายุความเพื่อบังคับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขาดความเอาใจใส่ ระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้นางพัชรี นายณรงค์ฤทธิ์ นายประสาร และผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๓๕๙,๖๕๐ บาท คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิดชอบ ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ความรับผิดชอบทางละเมิดให้นางพัชรี นายณรงค์ฤทธิ์ นายประสาร และผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าว และได้มีหนังสือที่ นบ ๗๑๕๐๑/ว. ๔๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยเห็นว่าตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวและการดำเนินการในกรณีที่กรมบัญชีกลางพิจารณาแต่อย่างใด คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๑๓๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งผลการพิจารณาเห็นว่าพฤติการณ์การกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ขาดความเอาใจใส่และระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นควรให้นางพัชรี นายณรงค์ฤทธิ์ นายประสาร และผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดตามกรมบัญชีกลาง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบกับความเห็นดังกล่าว และได้มีหนังสือที่ นบ ๗๑๕๐๑/๖๗/๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งการให้ส่วนโยธาเป็นผู้รับผิดชอบ และส่วนโยธาใช้ดุลพินิจในการดำเนินการ เมื่อผู้รับจ้างไม่ดำเนินการซ่อมแซม ส่วนโยธา กลับไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบจนเป็นเหตุให้ขาดอายุความฟ้องคดีซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่พัสดุดูแลรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงถือได้ว่าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีห่างไกลเกินกว่าที่จะมีส่วน



เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จึงยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ความรับผิดชอบทางละเมิด เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง คือ คดีอยู่ในเงื่อนไขการฟ้องคดีที่ศาลจะรับไว้พิจารณาหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือที่ นบ ๗/๑๕๐๑/ว. ๔๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้รับความเสียหายจากการที่ไม่สามารถดำเนินการฟ้องร้องบังคับให้ผู้รับจ้างชำระค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดได้ และผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว และผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคำฟ้องที่มีคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ประเด็นที่สอง คือ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท ขอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้ว่าจ้างให้บริษัท ส. สหโชคบริการ จำกัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและได้มีการตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ต่อมาถนนดังกล่าวชำรุดเสียหาย ส่วนโยธาได้รายงานให้นายประสาร ลำไย ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างในขณะนั้นทราบ นายประสารได้ให้ส่วนโยธาแจ้งบริษัทดังกล่าวให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวโดยได้มีการติดต่อหลายครั้งแต่บริษัทดังกล่าวมิได้ดำเนินการแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง



จึงได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลพลอยการโยธา ซ่อมแซมถนนดังกล่าวและได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้บริษัท ส. สหโชคบริการ จำกัด ชำระค่าซ่อมแซมเป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๖๕๐ บาท แต่มิได้รับการชำระจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และรายงานผลการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างได้รับความเสียหายไม่สามารถดำเนินการบังคับให้บริษัท ส. สหโชคบริการ จำกัด ผู้รับจ้างชำระค่าซ่อมแซมกรณีชำรุดได้เกิดจากพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ขาดความเอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ทางราชการ ถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้นางพัชรี นิมน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ นายณรงค์ฤทธิ์ พ่วงพร้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างในขณะนั้น นายประสาร ลำไย ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างในขณะนั้น และผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบละร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๓๕๙,๖๕๐ บาท คิดเป็นเงินที่ต้องชำระคนละ ๘๙,๙๑๒.๕๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำร้องขอการบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้บุคคลดังกล่าวรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่าได้ทราบถึงความชำรุดบกพร่องของถนนดังกล่าวเนื่องจากถนนดังกล่าวตั้งอยู่หน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง และทราบว่าเมื่อทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องเป็นผู้ดำเนินการให้มีการซ่อมแซม แต่สาเหตุที่มิได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเนื่องจากเห็นว่าผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้ส่วนโยธาเป็นผู้ดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำการซ่อมแซมแล้ว และเข้าใจว่าหากผู้รับจ้างไม่มาทำการซ่อมแซมตามที่ ได้รับแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างสามารถฟ้องให้ผู้รับจ้างมาทำการซ่อมแซมได้ ภายใน ๒ ปี ตามข้อกำหนดในสัญญา โดยไม่ทราบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดอายุความฟ้องคดีในเรื่องนี้ไว้เพียง ๑ ปี จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทราบดีว่าการควบคุมดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ หากมีการชำรุดเสียหาย เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องเป็นผู้ดำเนินการให้มีการซ่อมแซม และผู้ฟ้องคดีก็ทราบว่าถนนที่บริษัท ส. สหโชคบริการ จำกัด ทำการก่อสร้างเกิดการชำรุด เนื่องจากถนน



ดังกล่าวอยู่หน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง แม้ในเรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาจะได้สั่งการให้ส่วนโยธาเป็นผู้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำการซ่อมแซมก็ตาม แต่ก็ยังเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุที่จะต้องดำเนินการเตือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงข้อสัญญาและการดำเนินการกับผู้รับจ้างหากไม่มีการซ่อมแซม เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุมิได้ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่พัสดุต้องควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างไม่ได้ว่าส่วนโยธาเป็นผู้ดำเนินการแล้ว และไม่ทราบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดีไว้เพียง ๑ ปี โดยนำความไม่รู้กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการมากล่าวอ้างเพื่อจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ได้ เพราะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตน และจะต้องระมัดระวังเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างไม่สามารถฟ้องคดีกับบริษัท ส. สหโซคบริกร จำกัด ให้ชำระค่าซ่อมแซมถนนได้เนื่องจากคดีขาดอายุความจึงได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ และโดยที่นายณรงค์ฤทธิ์ พ่วงพร้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างและนายประสาร ลำไย ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างในขณะนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ฟ้องคดี แต่นายณรงค์ฤทธิ์ได้ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบการทำงานของผู้นับบัญชา ส่วนนายประสารได้สั่งการให้ผู้นับบัญชาดำเนินการโดยไม่ตรวจสอบว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากบุคคลทั้งสองขาดความรู้กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างจึงเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างในกรณีนี้ด้วย และเมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมดาตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เห็นว่าบุคคลทั้งสองดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบเท่ากันทุกคน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้บุคคลทั้งสองรับผิดชอบ



ชดใช้ค่าเสียหายคนละร้อยละ ๒๕ โดยให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เป็นจำนวนเงิน ๘๘,๙๑๒.๕๐ บาท
จึงขอด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว

พิพากษายกฟ้อง

นายมนัส จุฑานนท์
ตุลาการศาลปกครองกลาง

นายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นายรัชไชย สนิธิวิธ
ตุลาการศาลปกครองกลาง



ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสิทธิธันธ์ สิทธิสุข

